



petra.cernochova@mesto-kadan.cz

Od: Červenková
Odesláno: pondělí 12. srpna 2024 7:14
Komu: petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Předmět: SOS

Podatelna	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Došle:	12 -08- 2024		
Č.j.	Zpracoval	Počet listů	Přílohy
37732	TAJ	7	

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně žádám o poskytnutí následujících informací:

- Informace o ohlášení vrtu studny** na pozemku mého souseda p. Mrzílka. V souladu s ustanoveními stavebního zákona mě zajímá, zda bylo v roce 2018 toto ohlášení správně vyřízeno a jaké konkrétní podmínky musel soused splnit.
- Potvrzení**, zda byl tento vrt studny ve vzdálenosti do 30 metrů od ochranného pásma a jak byla tato vzdálenost v souladu s tehdejší právní předpisem zohledněna.
- Kopii** rozhodnutí nebo jiných dokumentů vydaných obecním a stavebním úřadem, které se týkají tohoto vrtu studny.

V roce 2018 existovaly předpisy týkající se vrtů do 30 metrů, které se mohly hlásit pouze na ohlášení, ale tato hlášení musela být doložena odpovídajícími doklady od stavebního a dalších příslušných úřadů.

A to především kvůli riziku trvalé ztráty vody v oblasti Rájova, která se nachází v kopci.

Pokud se navíc nachází parcela v ochranném pásmu, lese, muselo dojít k přísnému posouzení jakékoliv stavební či technické činnosti. Detailní stanoviska, vymezení ochranného pásma a jeho pravidel musí být ze zákona konzultováno se stavebním a vodoprávním úřadem.

Pan Mrzílek opakovaně lže a v tomto případě tvrdil že měl povolení jen ohlášení.

Pokud soused tvrdí, že vrtání proběhlo na ohlášení, musí mít veškerou příslušnou dokumentaci od stavebního úřadu.

Dle legislativy není možné, že by jakýkoli úřední postup umožnil provádění takovéto činnosti dva dny před změnou zákona, během státního svátku, kdy není možné zavážet těžkou techniku do lesa, a to nejen z důvodu klidu, ale ochrany přírody a zvířat.

Je velmi podezřelé, že by jakákoli společnost provozovala těžkou techniku ve státní svátek. Navíc soused vykazuje dlouhodobé známky nelegální činnosti bez patřičných povolení a odborných znalostí.

Je naprosto paradoxní, že ekologický bioaktivista, „proutkař“, který čerpá značné finanční prostředky z fondů Evropské unie a státních zdrojů na obnovu, rozvoj a ochranu lesů, používá těžkou techniku k vrtání ve státní svátek a narušuje půdu lesa a přirozený habitat zvířat. Tento zásah ohrožuje celou obec Rájov, která by mohla navždy ztratit přístup k vodě, jelikož se nachází v neposlední řadě v kopci.

Uvědomuji si, že problematika může znít jako osobní spor, který mezi sebou se sousedem mj. dlouhodobě celá naše rodina vedeme, avšak závažné narušení a riziko ztráty vody naší obce si žádají důkladné prošetření.

Jedná se již zřejmě o situaci, kde se zdá, dlouhodobě dochází k vážnému narušení spravedlnosti a zaujatosti místních orgánů. Jsem bez moci a v beznadějně situaci. Budu nucena nejen tuto záležitost předat OLAF,

Ombudsman, Transparency International a také médiím, která mají mocné prostředky k odhalování nesprávností a nepravostí a nebudou váhat zveřejnit jakékoli nesrovnalosti týkající se dotací, úplatků a konexí mezi státní správou a dotčenými osobami, což by mohlo výrazně ovlivnit i nadcházející volby.

Děkuji za urgentní pozornost této záležitosti.

S pozdravem



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00PTJPF

Č.j. : MUKK/39044/2024
Spis. zn. č. : ŽP/317/2024/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Ing. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 20.08.2024

VÝZVA

k doplnění a upřesnění žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.08.2024 žádost (č.j. MUKK/37752/2024) od žadatele, kterým je fyzická osoba:

Červenková, Rájov

Předmětem žádosti je poskytnutí informací:

1. „**Informace o ohlášení vrtu studny na pozemku mého souseda p. Mrzílka.** V souladu s ustanoveními stavebního zákona mě zajímá, zda bylo v roce 2018 toto ohlášení správně vyřízeno a jaké konkrétní podmínky musel soused splnit.
2. **Potvrzení**, zda byl tento vrt studny ve vzdálenosti do 30 metrů od ochranného pásma a jak byla tato vzdálenost v souladu s tehdejší právní předpisem zohledněna.
3. **Kopii rozhodnutí nebo jiných dokumentů** vydaných obecním a stavebním úřadem, které se týkají tohoto vrtu studny.“

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedostatek údajů o žadateli dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, brání postupu vyřízení žádosti o informaci dle tohoto zákona, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy žádost doplnil.

Ve výše uvedené lhůtě žadatel doplní náležitosti žádosti dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že je žádost nesrozumitelná, není zcela zřejmé, jaká informace je požadována a žádost je formulována příliš obecně, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

žadatele, aby ve lhůtě **do 30 dnů** od doručení této výzvy žádost upřesnil.

Ve výše uvedené lhůtě žadatel upřesní:

- Místo, kterého se žádost týká (kde se má nacházet vrt nebo studna) – číslo pozemku dle katastru nemovitostí, katastrální území, obec
- Jaké ochranné pásmo je myšleno v bodu 2. žádosti, jaký právní předpis je myšlen ve stejném bodu žádosti (např. ochranné pásmo dle § 30 vodního zákona, vzdálenost od lesa nebo jiné)
- Na základě jakého podkladu se žadatel domnívá, že vrt byl proveden „ohlášen“ v roce 2018

Poučení

Nevyhoví-li žadatel výzvě dle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

Neupřesní-li žadatel výzvu dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Šervenková, Rájov



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/50172/2024
Spis. zn. č. : ŽP/317/2024/Čern
Sp.z./Sk.z. : 231.2/A5
Vyřizuje : Ing. Petra Černochová
Tel. : 474 319 558
E-mail : petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Datum : 25.10.2024

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.08.2024 žádost (č.j. MUKK/37752/2024) od žadatele, kterým je fyzická osoba:

Červenková, Rájov

Předmětem žádosti o informaci je:

1. „**Informace o ohlášení vrtu studny** na pozemku mého souseda p. Mrzílka. V souladu s ustanoveními stavebního zákona mě zajímá, zda bylo v roce 2018 toto ohlášení správně vyřízeno a jaké konkrétní podmínky musel soused splnit.
2. **Potvrzení**, zda byl tento vrt studny ve vzdálenosti do 30 metrů od ochranného pásma a jak byla tato vzdálenost v souladu s tehdejší právní předpisem zohledněna.
3. **Kopii rozhodnutí nebo jiných dokumentů** vydaných obecním a stavebním úřadem, které se týkají tohoto vrtu studny.“

Vzhledem ke skutečnosti, že nedostatek údajů o žadateli dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bránil postupu vyřízení žádosti o informaci dle tohoto zákona, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyzval žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy žádost doplnil o jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

A současně vzhledem ke skutečnosti, že byla žádost nesrozumitelná, není zcela zřejmé, jaká informace je požadována a žádost je formulována příliš obecně, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyzval žadatele, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy žádost upřesnil o následující: místo, kterého se žádost týká (kde se má nacházet vrt nebo studna) – číslo pozemku dle katastru nemovitostí, katastrální území, obec. Jaké ochranné pásmo je myšleno v bodu 2. žádosti, jaký právní předpis je myšlen ve stejném bodu žádosti (např. ochranné pásmo dle § 30 vodního zákona, vzdálenost od lesa nebo jiné). Na základě jakého podkladu se žadatel domnívá, že vrt byl proveden „ohlášen“ v roce 2018.

Nevyhoví-li žadatel výzvě dle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží.

S ohledem na to, že žadatel ve lhůtě 30 dnů nevyhověl výzvě dle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedené pod č.j. MUKK/37752/2024 ze dne 12.08.2024, Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt žádost odložil.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-40-



Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se - žadatel:

Červenková, Rájov